



P U T U S A N

No. 139 K / PID.SUS / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SAMSUDDIN bin (Alm) M. DAUD ;**
tempat lahir : Lamreung ;
umur / tanggal lahir : 35 tahun / 08 September 1975 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Meunasah Papeun,
Kecamatan Krueng
Barona Jaya, Kabupaten Aceh
Besar ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Wiraswasta ;
**Termohon Kasasi / Terdakwa berada di luar
tahanan ;**

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Samsuddin bin (Alm) M. Daud, pada hari Jum'at, tanggal 29 Januari 2010 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada sewaktu-waktu dalam tahun 2010, bertempat di Tgk. Diblang, Dsn. Malahayati, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 29 Januari 2010 sekira pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa mengantar anak ke rumah saksi korban, Terdakwa kemudian mengobrol dengan anak korban dan Terdakwa kemudian memanggil ibu saksi korban

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 139
K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata-kata, “Ma, ke sini dulu, duduk di sana,” dengan suara keras. Saksi korban yang mendengar Terdakwa memanggil saksi Nazramaini binti (alm) Muridon Amin (ibu korban) dengan suara keras, merasa tidak senang, kemudian korban mendatangi Terdakwa sambil memegang sapu dan ingin memukul Terdakwa, Terdakwa melihat korban ingin memukul Terdakwa terkejut dan langsung mendorong dan menahan sapu tersebut, sehingga mengenai tangan korban, kemudian Terdakwa keluar dari rumah korban dan korban kemudian langsung menutup pintu rumah ;

- Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami rasa ketakutan, sakit dan memar di lengan bawah sebelah kiri, sesuai dengan hasil Visum Et Refertum Biasa An. Irma Suryani No. VER : 372 / VER / SK-02 / I / 2010 dan No RM : 48 / 359 / I-MR / 2010 tanggal 30 Januari 2010 oleh dr. Sri Dianova, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin Banda Aceh, dari hasil pemeriksaan ditemukan :

- Memar disertai nyeri tekan pada lengan bawah sebelah kiri, enam centimeter dari lipatan siku kiri dengan ukuran panjang tiga koma lima centimeter dan lebar dua koma lima centimeter ;

Dengan kesimpulan : ditemukan memar di disertai nyeri tekan pada lengan bawah sebelah kiri, akibat ruda paksa tumpul ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tanggal 07 September 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Samsuddin bin (Alm) M. Daud terbukti bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan luka fisik pada

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 139
K/PID.SUS/2011



orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 ;

2. Menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Hp Nokia Type RM-8 Model N70-1 dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Samsuddin bin (Alm) M. Daud;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 282 / Pid.B / 2010 / PN.BNA tanggal 04 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Samsuddin bin Alm M. Daud tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) unit Hp Nokia Type RM-8 Model N70-1 milik Terdakwa dikembalikan kepada Terdakwa Samsuddin bin alm M. Daud ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor : 282 / Pid.B / 2010 / PN-BNA yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2010, Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 20 Oktober 2010 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 21 Oktober 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh pada tanggal 04 Oktober 2010 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Oktober 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 21 Oktober 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam Surat Dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 139
K/PID.SUS/2011



merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan judex facti yang telah menyatakan Terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;
2. Dan Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan keputusan yang dijatuhkan oleh judex facti terhadap diri Terdakwa dengan membebaskan Terdakwa dari kesalahan yang telah diperbuat oleh Terdakwa, karena hal tersebut belum mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, dikarenakan juga dalam hal lain, yaitu dalam perkara atas nama Irman Suryani binti Syahril (istri dari Samsuddin) dinyatakan terbukti oleh Hakim bersalah melakukan kekerasan sebagaimana Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, padahal diketahui pada saat kejadian, kekerasan fisik tersebut terjadi adalah Terdakwa Samsuddin mendatangi rumah korban Irma Suryani (istri Terdakwa), yang mana pada saat kejadian tersebut Terdakwa dan korban belum bercerai namun korban Irma Suryani sudah pisah rumah dikarenakan menurut penjelasan korban, korban Irma Suryani diusir dari rumahnya, yang kemudian mengontrak rumah sehingga Terdakwa Samsuddin datang ke rumah Irma Suryani dan terjadi pertengkaran, dan kekerasan yang terjadi di dalam Rumah Tangga tersebut Terdakwa Samsuddin akui pada saat pemeriksaan di Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan yang dituangkan dalam BA-15 (Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka / terlampir) yang mana Terdakwa mengaku jika Terdakwa ada melakukan kekerasan terhadap korban Irma Suryani, yang mana BA-15 tersebut dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa ;

3. Penjatuhan pidana bebas terhadap diri Terdakwa, Pemohon Kasasi nilai sangat tidak sesuai dengan apa yang sudah diperbuat oleh Terdakwa sehingga tidak membuat jera Terdakwa untuk tidak lagi mengganggu korban Irma Suryani yang telah sah bercerai akibat permasalahan ini, yang mana keributan memang sudah sering terjadi dan selama bercerai korban mengatakan jika Terdakwa tidak mau menafkahi kedua anak mereka sebagaimana yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Syariah Banda Aceh, namun demikian korban Irma Suryani tidak mau mempersoalkannya lagi, akan tetapi korban Irma Suryani berharap agar Terdakwa tidak mengganggunya lagi karena korban Irma Suryani merasa tidak tenang dalam menjalani aktifitasnya, baik di sekolah karena korban Irma Suryani adalah seorang Guru SMUN 3 di Banda Aceh, maupun di rumah tangganya, oleh karena itu hukuman Percobaan sebagaimana yang telah menjadi Tuntutan Pemohon Kasasi diharapkan bisa membuat Terdakwa untuk tidak lagi mengganggu korban Irma Suryani, begitu juga sebaliknya, yang mana korban Irma Suryani diputus pidana 3 (tiga) bulan penjara dengan masa percobaan 6 (enam) bulan sebagaimana putusan judex facti ;

Bahwa mengingat alasan-alasan sebagaimana diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka judex facti (Pengadilan Negeri) telah salah melakukan tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal menerapkan hukum pembuktian ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
mengenai alasan ke-1 dan ke-2 :

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 139
K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, judex facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan hukum dan putusan judex facti sudah tepat, bahwa luka yang diderita korban adalah akibat perbuatan korban sendiri yang tidak dapat mengontrol sikapnya yang kasar dan emosional ;

mengenai alasan ke-3 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagipula alasan keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan bebas judex facti adalah bebas tidak murni karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai di mana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 139
K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANDA ACEH** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 03 Mei 2011** oleh **H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, SH.MH.** dan **Sri Murwahyuni, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
a,

ttd./ **Dr. Salman Luthan, SH.MH.**
Zaharuddin Utama, SH.MM.
ttd./ **Sri Murwahyuni, SH.MH.**

K e t u

ttd./ **H.M.**

Panitera Pengganti,
ttd./ **Ny. Murganda Sitompul, SH**

Hal. 8 dari 7 hal. Put. No. 139
K/PID.SUS/2011



Untuk salinan
Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

(Sunaryo, SH, MH.)
NIP.040 044 338